P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHIM ALS RAHIM ANAK DARI H. JUHRI;**
2. Tempat lahir : Tumbang jutuh;
3. Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 17 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakatan Raya RT 004 RW 002 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Okrober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM als RAHIM anak dari H JUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHIM als RAHIM anak dari H JUHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 2 (buah) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram;
   - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
   - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
   - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam;

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1935 warna biru malam dengan nomor sim card 082149503207, IMEI I 862101040525472 dan IMEI II 862101040525464;

     Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Als RAHIM ANAK DARI H. JUHRI pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di samping Losmen Harum Manis atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Sauja (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Jakatan Raya, RT.004/RW.002, Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminta nomor handphone terdakwa, setelah terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa kepada Sdr. Sauja selanjutnya Sdr. Sauja meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Sauja menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan meminta terdakwa membelikan shabu untuk Sdr. Sauja yaitu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan Sdr. Sauja juga berjanji akan memberikan upah kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyetujuinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.32 WIB Sdr. Sauja menghubungi terdakwa melalui handphone dan Sdr. Sauja mengajak terdakwa bertemu di dekat Losmen Harum Manis tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak lama kemudian Sdr. Sauja bertemu dengan terdakwa di dekat Losmen Harum Manis tersebut kemudian Sdr. Sauja menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Setelah menerima uang dari Sdr. Sauja selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Eko (DPO) di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah Sdr. Eko, terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko lalu terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Sauja ingin membeli shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000 kepada Sdr. Eko, lalu Sdr. Eko menyerahkan shabu dengan berat kurang lebih 2,5 gram dengan membungkus shabu tersebut dengan menggunakan 3 lembar tisu warna putih dan Sdr. Eko juga memberikan 1 paket shabu yang tidak diketahui beratnya sebagai bonus kepada terdakwa karena terdakwa telah membantu Sdr. Sauja membelikan shabu. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Eko dan menuju ke Losmen Harum Manis untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. Sauja.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.20 WIB, sesampainya terdakwa di samping Losmen Harum Manis kemudian terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Resor Gunung Mas, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Taufik dan Saksi Petrus. Hasil dari penggeledahan yang dilakukan maka didapat 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri milik terdakwa dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan milik terdakwa serta 1 buah handphone merk Vivo 1935 yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Sauja. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa shabu yang didapat tersebut adalah milik Sdr. Sauja dan terdakwa hanya membantu Sdr. Sauja untuk membelikan shabu karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah jika shabu sudah diterima oleh Sdr. Sauja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0415 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0411.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1194 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 057/11144.00/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Als RAHIM ANAK DARI H. JUHRI pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di samping Losmen Harum Manis atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 12.32 WIB Sdr. Sauja menghubungi terdakwa melalui handphone dan Sdr. Sauja mengajak terdakwa bertemu di dekat Losmen Harum Manis tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak lama kemudian Sdr. Sauja bertemu dengan terdakwa di dekat Losmen Harum Manis tersebut kemudian Sdr. Sauja menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Setelah menerima uang dari Sdr. Sauja selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Eko (DPO) di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di rumah Sdr. Eko, terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko lalu terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Sauja ingin membeli shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000 kepada Sdr. Eko, lalu Sdr. Eko menyerahkan shabu dengan berat kurang lebih 2,5 gram dengan membungkus shabu tersebut dengan menggunakan 3 lembar tisu warna putih dan Sdr. Eko juga memberikan 1 paket shabu yang tidak diketahui beratnya sebagai bonus kepada terdakwa karena terdakwa telah membantu Sdr. Sauja membelikan shabu. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Eko dan menuju ke Losmen Harum Manis untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. Sauja.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.20 WIB, sesampainya terdakwa di samping Losmen Harum Manis kemudian terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Resor Gunung Mas, kemudian dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Taufik dan Saksi Petrus. Hasil dari penggeledahan yang dilakukan maka didapat 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri milik terdakwa dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan milik terdakwa serta 1 buah handphone merk Vivo 1935 yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Sauja. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa shabu yang didapat tersebut adalah milik Sdr. Sauja dan terdakwa hanya membantu Sdr. Sauja untuk membelikan shabu karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah jika shabu sudah diterima oleh Sdr. Sauja.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0415 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0411.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1194 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 057/11144.00/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sabu berupa 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram. yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Rifki Hidayat Bin H Rusdi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
   - Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB, saksi, bersama saksi BRIPDA Gustianor dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas lainnya mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkotika di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan;
   - Bahwa menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, saksi bersama beberapa rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di tempat tersebut;
   - Bahwa selanjutnya saksi, bersama saksi BRIPDA Gustianor dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas lainnya mengamankan 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Terdakwa dan kemudian memanggil Sdr.Taufik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Bapak Ifit Bin M. Yusran selaku Lurah Jakatan Raya serta Sdr.Petrus Denisius Alias Deni Bin Pergin selaku sekretaris Lurah Jakatan Raya untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri milik terdakwa dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr.Sauja dimana sebelumnya yaitu pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, Sdr.Sauja menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk dibelikan sabu dan kemudian Sdr.Sauja menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dekat Losmen Harum Manis tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eko di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr.Eko memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu sebagai bonus dari pembelian pesanan Sdr.Sauja sedangkan dari Sdr.Sauja sendiri, Terdakwa akan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum diserahkan;
- Bahwa bedasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku telah membeikan narkotika jenis sabu-sabu untuk orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap Sdr.Eko namun pada saat berada di rumah Sdr.Eko diketahui Sdr.Eko sudah melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripda Gustianor Bin Misran**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;
   - Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB, saksi, bersama saksi BRIPDA Gustianor dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas lainnya mendapatkan informasi atas adanya transaksi narkotika di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan;
   - Bahwa menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, saksi bersama beberapa rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan di tempat tersebut;
   - Bahwa selanjutnya saksi, bersama saksi BRIPDA Gustianor dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas lainnya mengamankan 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Terdakwa dan kemudian memanggil Sdr.Taufik Alias Bapak Ifit Bin M. Yusran selaku Lurah Jakatan Raya serta Sdr.Petrus Denisius Alias Deni Bin Pergin selaku sekretaris Lurah Jakatan Raya untuk menyaksikan proses penggeledahan;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri milik terdakwa dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr.Sauja dimana sebelumnya yaitu pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, Sdr.Sauja menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk dibelikan sabu dan kemudian Sdr.Sauja menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dekat Losmen Harum Manis tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eko di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr.Eko memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu sebagai bonus dari pembelian pesanan Sdr.Sauja sedangkan dari Sdr.Sauja sendiri, Terdakwa akan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum diserahkan;
- Bahwa bedasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku telah membeikan narkotika jenis sabu-sabu untuk orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap Sdr.Eko namun pada saat berada di rumah Sdr.Eko diketahui Sdr.Eko sudah melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Taufik, S.P Alias Bapak Ipit Bin M.Yusran**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan barang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB datang seorang anggota polisi ke kantor kelurahan Jakatan Raya dan meminta saksi untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana;
   - Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr.Petrus Denisius selaku sekretaris lurah pergi menuju Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan dan sesampainya di tempat tersebut yaitu tepatnya di samping losmen telah diamankan seseorang yaitu Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri milik terdakwa dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan milik terdakwa;
   - Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga diamankan1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO1935 warna biru malam;
   - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan ditanya anggota polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut merupakan milik Sdr.Sauja;
   - Bahwa Terdakwa adalah warga Kelurahan Jakatan Raya dan bekerja sebagai seorang montir sepeda motor dan saksi selaku lurah Jakatan Raya tidak mengetahui keseharian Terdakwa di lingkungannya;
   - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi ada memperlihatkan surat tugasnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri saya dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr.Sauja dimana sebelumnya yaitu pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, Sdr.Sauja menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk dibelikan sabu dan kemudian Sdr.Sauja menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dekat Losmen Harum Manis tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Eko di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan bonus yang dikasih Sdr.Eko kepada Terdakwa atas pembelian pesanan Sdr.Sauja;
- Bahwa atas pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum diserahkan oleh Sdr.Sauja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk orang lain;
- Bahwa selain mendapatkan uang, Terdakwa juga diberikan upah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (buah) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan **berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram;**
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1935 warna biru malam dengan nomor sim card 082149503207, IMEI I 862101040525472 dan IMEI II 862101040525464;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa;

Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0415 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0411.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1194 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 057/11144.00/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri saya dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr.Sauja dimana sebelumnya yaitu pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, Sdr.Sauja menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk dibelikan sabu dan kemudian Sdr.Sauja menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dekat Losmen Harum Manis tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Eko di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan bonus yang dikasih Sdr.Eko kepada Terdakwa atas pembelian pesanan Sdr.Sauja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar atas pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum diserahkan oleh Sdr.Sauja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk orang lain;
- Bahwa selain mendapatkan uang, Terdakwa juga diberikan upah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0415 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0411.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1194 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 057/11144.00/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 2,32 (dua koma tiga dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **Abdul Rahim Als Rahim Anak Dari H. Juhri** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Hasil Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0415 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0411.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1194 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB di samping Losmen Harum Manis yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 paket klip shabu yang dibungkus dalam 3 buah tisu berwarna putih dari dalam saku celana pendek abu-abu sebelah kiri Terdakwa dan 1 bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam yang didalamnya berisi 1 paket klip shabu didapat dari saku celana pendek abu-abu sebelah kanan Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr.Sauja dimana sebelumnya yaitu pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, Sdr.Sauja menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk dibelikan sabu dan kemudian Sdr.Sauja menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dekat Losmen Harum Manis tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Eko di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan bonus yang dikasih Sdr.Eko kepada Terdakwa atas pembelian pesanan Sdr.Sauja dan atas pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum diserahkan oleh Sdr.Sauja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk orang lain, selain mendapatkan uang Terdakwa juga diberikan upah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (buah) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan **berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram,** 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam dan nomor sim card 082149503207 oleh karena barang yang dilarang dan digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1935 warna biru malam dengan IMEI I 862101040525472 dan IMEI II 862101040525464 mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahim Als Rahim Anak Dari H. Juhri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 2 (buah) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan **berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram;**
   - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
   - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
   - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black warna Coklat Hitam;
   - Nomor sim card 082149503207

     Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1935 warna biru malam dengan IMEI I 862101040525472 dan IMEI II 862101040525464

     Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tamba, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Penganti

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)